

학교법인 후성학원 및 동강대학교 재무감사 결과

1. 감사 개요

가. 감사기간 : 2022. 8. 8. ~ 8. 12. 【5일간】

나. 감사인원 : 4명(공인회계사 등 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

분야별	법인회계·재산	교비회계	입시·학사	계
지적사항	3	3	1	7

나. 세부지적 및 처분 : “감사결과 처분서” 참고

감사결과의 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 후성학원

연번	지 적 사 항	처 분
1	수익용 기본재산 관리·사용 부적정 등 ○ 「사립학교법 시행령」 제4조 제2항에 따르면 교육용 기본재산과 수익용 기본재산을 구분하도록 하고 있고, 「사학기관재무·회계 규칙」 제4조는 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하도록 하고 있으며, 「대학설립·운영규정」 제7조 제1항 및 제3항은 학교법인은 대학의 연간 학교회계 운영수익 총액에 해당하는 가액의 수익용 기본재산을 확보하되 한국은행이 발표하는 전년도 예금은행 가중평균금리 중 저축성 수신 금리를 곱하여 산출한 금액 이상의 연간 수익이 발생하여야 한다고 정하고 있는데도, - 학교법인 후성학원은 수익용 기본재산인 △△에 대한 수익 없이 2019년도 재산세 및 교육세 23,412원을 납부하는 등 【붙임】 “수익용 기본재산 관리 부적정 현황”과 같이 2019학년도부터 2021학년도까지 위 수익용 기본재산 △△ 등 18건에 대한 수익 없이 재산세 합계 2,873,553원을 납부한 사실이 있고, - 또한, 미수익 수익용 기본재산 중 □□ 일부부지 및 동 부지 위 건립된 주택 인근을 A의 묘지 등으로 조성하여 활용하면서 아무런 수익을 창출하지 않고 있는 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 광주광역시 △△ 등 수익용 기본재산 18건에 대하여 매각 등을 포함한 수익창출방안을 강구하기 바람

【붙임】

수익용 기본재산 관리 부적정 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 후성학원 및 동강대학교

연번	지 적 사 항	처 분
2	수익용 기본재산 관리비용 집행 부적정 ○ 「사립학교법」 제29조 제6항에 따르면 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계로 전출(轉出)·대여하거나 목적 외로 사용할 수 없도록 하고 있고, 「사립학교법 시행령」 제4조 제2항은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하도록 하고 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조는 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하도록 하고 있는데도, - 동강대학교는 2018. 12. 법인 수익용 기본재산 관리를 위해 B를 직원으로 채용하고, 2018. 12.부터 2019. 7.까지 급여 월 1,800천원, 합계 14,400천원을 교비회계에서 지급한 사실이 있음 - 동강대학교 행정지원처는 2019. 6. 10. 시설과 소속 C 등 4명에게 수익용 기본재산을 방문하여 '묘지 풀베기 및 전정작업'을 하게 하는 등 【붙임】 “대학 소속 직원 수익용 기본재산 관리 부적정 현황”과 같이 2019. 6. 10.부터 2022. 7. 22.까지 위 C 등 대학 직원 4명에게 총 97회에 걸쳐 법인 수익용 기본재산을 관리하게 한 사실이 있음 ※ 제초 및 수목관리 작업을 위한 물품은 대학 시설물 관리를 위해 교비회계에서 구입한 물품을 활용	【동강대학교】 ○ 경고(2명) 【학교법인 후성학원】 ○ 시정 - 교비회계에서 지출된 B의 인건비 14,400천원을 법인 회계에서 교비회계로 전출하기 바람

【붙임】

대학 소속 직원 수익용 기본재산 관리 부적정 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 후성학원

연번	지 적 사 항	처 분
3	수익용 기본재산 미허가 처분 ○ 「사립학교법」 제28조 제1항에 따르면 학교법인이 그 기본재산에 대하여 매도·증여·교환·용도변경하거나 담보로 제공하려는 경우 또는 의무를 부담하거나 권리를 포기하려는 경우에는 관할청의 허가를 받아야 하며, ‘사립대학 기본재산 관리 안내서(사립대학정책과-6304, 2022.6.15.)’에 따르면 수익용기본재산에 속하는 예금 및 유가증권의 처분·교환·용도변경 등은 이사회 심의·의결 및 관할청 허가(신고)를 득하여야 한다고 안내하였음에도, - 학교법인 후성학원은 2015. 8. 26. 이사회 심의·의결 및 관할청 허가 없이 수익용 기본재산인 예금 1,054,631천원을 처분하고, 동액 상당의 보험상품에 가입(납입금액 1,000,000천원) 하는 등 【붙임】 “수익용 기본재산 관할청 등 미허가 처분 현황”과 같이 2015. 8.부터 2021. 5.까지 3차례에 걸쳐 관할청인 교육부의 허가 없이 예금을 처분하여 보험상품에 가입(총 납입금액 1,800,000천원)한 사실이 있고, - 또한, 수익용 기본재산으로 보유하고 있던 보험상품(납입 금액 600,000천원)을 2022. 5. 31. 관할청 허가 없이 중도 해지 후 수령한 해지환급금 605,033천원으로 정기예금에 가입한 사실이 있음 ※ 사립대학 기본재산 관리 안내서 상 수익용 기본재산 신탁예금 및 유가증권의 관리·운용 유의사항에 따르면, 예금의 예치기간이 만료(중도 매각)되어 예치 기간만을 연장하거나 예치금액의 감소 없이 다른 종류의 예금으로 변경하는 경우가 아닌 한 이사회 심의·의결 및 관할청 허가(신고 수리)를 득하여야 함	○ 경고(3명)

【붙임】

수익용 기본재산 관할청 등 미허가 처분 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 동강대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	장학금 지급 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립 목적에 반하여서는 아니된다고 되어 있고, 「동강대학교 학칙」 제47조에 따르면 총장은 장학위원회의 심의를 거쳐 장학금을 지급할 수 있고, 장학금에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다고 되어 있으며, 「같은 대학 장학금 규정」 제3조 제2항에 따르면 장학위원회는 장학금 지급 기준, 장학생선발 및 지도 관리에 관한 사항, 기타 중요 사항을 심의·의결하도록 되어 있는데도, - 동강대학교는 2021. 7. 12. 2021학년도 신입생 학업격려금 명목으로 D학과 학생 4명을 선정하여 장학금을 지급 하면서 장학위원회의 심의·의결을 거치지 않고 교무위원회 심의 및 총장 내부결재만으로 위 D학과 등 19개 학과, 총 331명에 대하여 【붙임】 “장학위원회 미심의 장학금 지급 현황”과 같이 장학위원회 심의·의결을 거치지 않고 장학금 합계 162,500천원을 지급한 사실이 있음	○ 주의(4명)

【붙임】

장학위원회 미심의 장학금 지급 현황

(단위 : 원)

연번	학과명	지급인원	지급 총액	1인당 지급액	비 고
1	D학과	4	2,000,000	500,000	
중 략					
19	E학과	45	22,500,000	500,000	
합 계		331	162,500,000		

감사결과 처분서

기관명 : 동강대학교

연번	지 적 사 항	처 분
5	교육용 기본재산 미등기 ○ 「사립학교법」 제5조 제1항에 따르면 학교법인은 그가 설치·경영하는 사립학교에 필요한 시설·설비와 그 학교의 경영에 필요한 재산을 갖추어야 하고, 「대학설립·운영규정」 제2조 제6항은 교사 및 교지는 설립주체의 소유여야 한다고 규정하고 있고, 「사학기관 재무·회계규칙」 제44조에 따르면 법인이 재산을 취득한 때에는 그 법인의 이사장은 지체없이 등기·등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행하도록 하고 있는데도, - 학교법인 후성학원은 동강대학교 본관을 학교법인 동강학원* 소유로 등기하는 등 【붙임】 “학교법인 후성학원 교육용 기본재산 미등기 등 현황”과 같이 1977년부터 2001년까지 취득한 교육용 기본재산 건물 11개동(중축분 포함)을 미등기 상태(2동)로 두거나 학교법인 동강학원 명의로 등기(9동)한 사실이 있음 * 학교법인 동강학원은 산하에 동신중·여중·고·여고·동강대·동신대 등 6개 학교를 두고 있는 법인이었으나 설립자 유고 후 동강대학교는 후성학원으로 동신대학교는 해인학원으로 분리	○ 기관경고 ○ 통보 - 동강대학교 소속 건물의 등기를 학교법인 후성학원으로 변경하는 등 적절한 조치를 취하기 바람 <별도조치> ○ 통보(관련기관) - 교육용 기본재산 미등기 사례를 통보하니 업무에 참고하시기 바람

【붙임】

학교법인 후성학원 교육용 기본재산 미등기 등 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 동강대학교

연번	지 적 사 항	처 분
6	학교시설 사용료 산학협력단 회계 세입처리 ○ 「사립학교법 시행령」 제13조 제1항에 따르면 학교시설의 사용료 및 이용료는 교비회계의 세입으로 하고, 「사학기관 재무·회계규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 「사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하고, “2019~2021회계연도 국·공·사립대학 산학협력단 예산 제출 안내 및 유의사항”(산학협력일자리정책과)에 따르면 산학협력단 소관 업무일지라도, 대학 소유 건물을 산학협력단이 창업보육센터 및 연구소 등 외부에 임대하며 임대료 및 임대보증금을 수취하는 경우에는 산학협력단이 아닌 교비회계에서 관리되는 것을 원칙으로 운영하여야 하고, 산학협력단이 고유목적에 의하여 해당 건물을 창업보육센터 및 연구소로 활용하는 경우, 대학과 시설 사용에 대한 계약 등을 체결하고 적절한 대가를 지급하여야 한다고 되어 있는데도, - 동강대학교 산학협력단은 2019년 창업보육센터 입주업체 “F”로부터 징수한 임대료 12,232,726원을 교비회계가 아닌 산학협력단 회계(계정과목 ‘설비자산사용료수익’)로 세입처리하는 등 【붙임】 “창업보육센터 입주업체 임대료 처리 부적정 현황”과 같이 2019회계연도부터 2021회계연도까지 위 “F” 등 창업보육센터에 입주한 52개 업체로부터 수령한 임대료 합계 338,954,157원을 “설비자산사용료수익”의 계정과목으로 산학협력단 회계에 세입 처리한 사실이 있음	○ 기관주의

【붙임】

창업보육센터 입주업체 임대료 처리 부적정 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 동강대학교

연번	지 적 사 항	처 분
7	수업운영 부적정 및 책임강의시수 미준수 ○ 「고등교육법」 제21조 제1항은 학교는 학칙으로 정하는 바에 따라 교육과정을 운영하여야 하고, 「고등교육법 시행령」 제6조 및 제14조는 전문대학의 교원 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 매주 9시간을 원칙으로 하되 학교의 장이 학칙으로 달리 정할 수 있고, 학점당 필요한 이수시간은 매학기 최소 15시간 이상으로 한다고 규정하고 있으며, 「동강대학교 전임교원 책임강의시간 및 강사료 규정」 제4조, 제5조 및 제9조에 따르면, 보직자의 책임강의시수는 6시간, 평교수의 경우 12시간이며 책임시수 미달시 각 시간당 강의료를 해당 직급에 맞춰 차감하도록 규정하고 있으며, 「같은 대학 수업관리 규정」 제2조 내지 제4조 및 제8조 내지 제9조는 강의는 확정된 강의시간표에 의거해 수업을 실시해야 하며, 법정 수업일수 15일 이상의 수업을 실시하여야 하고, 이론교과는 3시간 이상 연속강의가 불가피한 경우에는 총장의 승인 후 편성하여야 하며, 수업시간표 변경이나 수업시간을 임의로 단축 또는 변경할 수 없으며, 담당교수가 휴강하고자 할 경우 보강계획을 기록한 휴보강 계획서를 3일 이전에 제출하여 허가를 얻어야 하고, 예측하지 못한 사유로 인한 휴강의 경우 학과장에게 먼저 통보한 후 휴보강 계획서를 제출하여야 하고, 휴·결강이 있는 경우 반드시 보강계획에 따른 지정 보강일시에 보강을 실시하고 결과를 교무입학처에 제출하여야 한다고 규정하고 있는데도,	○ 경징계(1명) ○ 시정(회수) - 관련규정에 따라 책임시수 미달에 따른 보수감액분 1,350,000원을 G로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	- 동강대학교 G는 2021학년도 2학기 2개 분반*으로 수업시간표가 확정된 'ㄱ'과목을 총장의 승인 등 없이 임의로 1개 반으로 합반 운영하며, 제출된 강의계획서와는 달리 이론수업만 진행(주당 총 강의 시수 2시간)하여 2021학년도 2학기 책임수업시수**를 충족하지 못하였고, * 분반 1 수업은 월요일 18:00~19:35 000호, 분반 2 수업은 월요일 19:40~21:15 000호로 편성되었으며, 각 수업은 이론 1시간, 실습 1시간으로 구성 ** 2021학년도 2학기 당시 책임수업시수 6시간 ※ 책임수업시수 미달에 따른 보수금액 미적용(2시수×15주) - 또한, 2022학년도 1학기 'ㄱ'과목을 이론 2시간, 실습 1시간으로 편성하여 2개 분반*으로 수업시간표를 확정하였으나 실습수업을 진행하지 않는 등 임의로 수업시간표를 변경한 사실이 있으며, * 분반 1 수업은 월요일 18:00~20:25 000호 및 000호, 분반 2 수업은 목요일 19:40~21:15 000호 및 000호로 편성되었으며, 각 수업은 이론 2시간, 실습 1시간으로 구성 - 나아가, 휴·결강 계획 없이 2022학년도 1학기 'ㄱ'과목을 3차례 무단으로 결강한 사실이 있음 ※ 후보강 계획서 제출 및 보강 실시도 없었음	